

1522570-03.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... criminal estabelecido por condenação anterior por tráfico de drogas.

Por esse fundamento, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira do réu.

Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS como incurso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1522570-03.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522570-03.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2264935/2020 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 14325561 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 4749/20/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2264935 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal porque, no dia 25 de outubro de 2020, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 (Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), por volta das 20h17, no interior do estabelecimento comercial "JJL Comércio de Auto Partes Ltda.", situado à Avenida Conselheiro Carrão, nº 467, Carrão, nesta cidade e comarca de São Paulo, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, uma sanduicheira, três disjuntores, um transformador, duas torneiras, um relógio de luz, um carregador de rádio transmissor, um rádio transmissor, uma escova de dente, um queijo fresco e um pote de margarina, avaliados no total de R\$ 818,00, todos pertencentes à empresa vítima acima referida (fls. 68/71).

Recebida a denúncia (fls. 73), foi o réu citado (fls. 83). Apresentou resposta à acusação (fls. 87). Afastada a hipótese de absolvição sumária (fls. 88 e 89), procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva do representante da empresa vítima, de três testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, por memoriais, o Ministério Público postulou a condenação afastando-se a agravante articulada na denúncia (fls. 176/183).

A Defensoria Pública requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu o reconhecimento da tentativa, o afastamento da qualificadora da escalada, a atenuação das penas pela confissão, a dosimetria das penas no mínimo legal, a imposição de regime prisional diverso do fechado e a substituição da pena privativa de liberdade na forma do art. 44 do Código Penal (fls. 188/192).

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 7/10), auto de exibição e apreensão (fls. 23/25), auto de entrega (fls. 26 e 27), auto de avaliação (fls. 28/30), laudo pericial de objetos apreendidos (fls. 156/167) e laudo pericial do local dos fatos (fls. 147/155).

O réu calou na fase policial (fls. 06).

Em juízo, Vinicius confessou a prática do crime. Estava em crise de abstinência de drogas. Arrombou a porta da empresa, ingressou no local e subtraiu os bens descritos na denúncia. Ingressou no local pulando um muro de dois metros e meio de altura. Utilizou-se de um portão lateral para galgá-lo sem dificuldade.

O representante da empresa vítima, Sidney Celso Silvente Padovan, disse ter recebido a notícia-crime e se deslocado ao local do fato. Por lá, o acusado já havia sido preso por policiais militares. Uma das portas do estabelecimento fora arrombada. Reconheceu os bens apreendidos em poder do acusado.

Alexandre Cesar Agostinho, funcionário da empresa JJL, contou ter sido acionado por seu patrão e comparecido ao local. Por lá, avistou o réu deixando o estabelecimento pelo muro de frente (portão com muro), na posse de uma mochila, tranquilamente, disse Alexandre. Logo chegaram policiais militares, que lograram efetuar a prisão do acusado.

Os policiais militares Roberto Marcio de Oliveira e Harrison Junior Amâncio da Silva narraram, em depoimentos uníssomos, terem recebido a notícia-crime e se deslocado ao local do fato, onde foram recebidos por um dos representantes da

empresa. Esse funcionário revelou ter presenciado quando o acusado deixou a sede da empresa na posse de uma mochila e informou o rumo por ele tomado. Então conseguiram efetuar a prisão em flagrante do réu em poder dos bens descritos na denúncia.

Assim postos os fatos, a condenação é de rigor.

O réu confessou o furto, narrando em detalhes o ocorrido, inclusive escalada e o rompimento de uma porta para o ingresso no estabelecimento comercial.

Demais disso, um dos representantes da empresa vítima, Alexandre Cesar, o viu deixando o estabelecimento pelo muro, na posse de uma mochila, que posteriormente lhe foi apresentado pela polícia. Em seu interior estavam os bens descritos na denúncia, disse Alexandre.

Vinicius, não bastasse, foi detido na posse da "res", nas imediações do local do fato, como atestaram os policiais autuantes.

O outro representante da vítima, Sydnei Padovan, confirmou o arrombamento de uma das portas do estabelecimento.

Portanto, a confissão, as declarações das vítimas e os depoimentos dos policiais autuantes formaram um conjunto probatório sólido e plenamente apto à responsabilização do agente pela prática do furto.

Não há dúvida alguma sobre a autoria.

Afasta-se a qualificadora do escalada. É que a despeito da altura do muro do estabelecimento, a testemunha Alexandre informou não ser difícil a sua transposição. O próprio acusado não ter sido difícil a subida, por haver um portão baixo ao lado do muro, que facilitou sobremaneira a escalada. Por fim, o laudo de exame pericial informou que era "fácil o acesso ao estabelecimento comercial pelos fundos ou pela lateral" (fls. 149).

Está presente, porém, a qualificadora do rompimento de obstáculo conforme toda a prova coligida, sobretudo a confissão, as declarações das vítimas, os depoimentos dos policiais e o laudo de exame pericial (fls. 147/155).

O crime foi consumado. O acusado, deveras, logrou êxito em se apossar dos bens relacionados no auto de apreensão, acondicionando-os em sua mochila. Foi detido já fora do imóvel, em uma rua próxima. Teve, portanto, ainda que por curto lapso de tempo, a posse mansa e pacífica da "res", não havendo falar-se em tentativa.

Sobre o tema:

Para a consumação do furto, é suficiente que se efetive a inversão da posse, ainda que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (HC 114329-RS, 1ª T. Rel. Roberto Barroso, 1/10/2013).

Passa-se à fixação das penas.

O réu possui antecedente criminal (condenação da 14ª Vara Criminal nos autos nº 0003503-45.2015.8.26.0635, por fato anterior, transitada em julgado em data posterior ao crime dos autos, conforme consulta realizada no sítio do Tribunal de Justiça). Estabelece-se, assim, a pena-base acima do mínimo legal, em 1/6, em 2 anos, 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Vinicius confessou o crime. Logo, devolvem-se as penas ao mínimo legal, de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Deixa-se de aplicar a agravante articulada na denúncia. Não há, com efeito, prova do nexo de causalidade entre a situação objetiva de calamidade pública e a prática do crime em exame. Nesse sentido: Apelação nº 1002455-42.2019.8.26.0005, 1ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Andrade Sampaio.

As penas prevalecem em concreto na ausência de outras causas legais modificadoras.

O regime prisional é semiaberto frente o antecedente criminal estabelecido por condenação anterior por tráfico de drogas.

Por esse fundamento, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira do réu.

Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I, do Código Penal às penas de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime semiaberto.

O réu poderá recorrer em liberdade, porque ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Lance-se, oportunamente, o seu nome no rol dos culpados.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

P.R.I.C.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA